

CONSELHO SUPERIOR
Resolução CONSU nº 001/2026

***Homologa a Resolução Reitoria nº 012/2026,
que aprova o Código Disciplinar Interno e
revoga os artigos 118 a 125 do Regimento
Interno, do Centro Universitário CESUCA.***

O Reitor do Centro Universitário CESUCA, na qualidade de Presidente do Conselho Superior (CONSU), usando as atribuições que lhe confere o artigo 9º, incisos I, II, III, V, VI, XI, XIV e XVIII do Regimento Interno, nos termos da deliberação tomada na reunião extraordinária do referido Conselho, realizada em 19.05.2026, considerando:

- o Parecer favorável do CONSU nº 001/2026, do (a) relator (a) Prof. Dr. Guilherme de Oliveira Feldens,

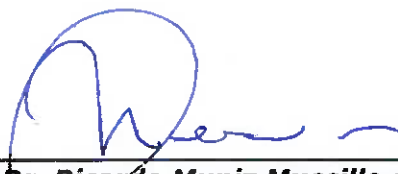
RESOLVE:

Artigo 1º - Homologar a Resolução Reitoria nº 012/2026, que aprova o Código Disciplinar Interno e revoga os artigos 118 a 125 do Regimento Interno, do Centro Universitário CESUCA.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cachoeirinha, 19 de maio de 2026.



Prof. Dr. Ricardo Muniz Muccillo da Silva
Presidente do CONSU

GABINETE DA REITORIA***Resolução REITORIA nº 012/2026***

Aprova o Código Disciplinar Interno e revoga os artigos 118 a 125 do Regimento Interno, do Centro Universitário CESUCA e dá outras providências.

O Professor Doutor Ricardo Muniz Muccillo da Silva, Reitor do Centro Universitário CESUCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 24, inciso I do Estatuto do Centro Universitário CESUCA e o artigo 21, inciso I do Regimento Interno, considerando:

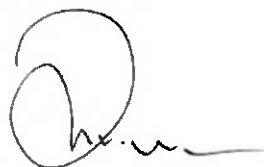
- a Portaria Ministerial nº 655, de 12 de agosto de 2020, que credencia o Centro Universitário CESUCA; prorrogada pela Portaria SERES/MEC nº 878, de 28 de novembro de 2025;
- a relevância e urgência da matéria, quanto às providências de divulgação operacionalização,

RESOLVE

- Artigo 1º*** - Revogar os artigos 118 a 125 do Regimento Interno do Centro Universitário CESUCA, referentes ao Regime Disciplinar.
- Artigo 2º*** - Aprovar o Código Disciplinar Interno, que define as infrações disciplinares, as penalidades e os procedimentos de apuração aplicáveis aos corpos discente, docente e técnico-administrativo, em todos os níveis e formatos de oferta, anexo a esta resolução.
- Artigo 3º*** - Esta Resolução entra em vigor nesta data, *ad referendum* do Conselho Superior, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se.

Cachoeirinha, 18 de maio de 2026.



Prof. Dr. Ricardo Muniz Muccillo da Silva
Reitor

Código Disciplinar Interno
do Centro Universitário CESUCA

Maio 2026

RESOLUÇÃO CONSU Nº 01, DE 19 DE MAIO DE 2026

Aprova o Código Disciplinar Interno do Centro Universitário CESUCA.

O Conselho Universitário – Consu, órgão da administração superior, no uso de suas competências previstas no inciso VII do art. 6º e § 4º do art. 35 do Estatuto, considerando o disposto no art. 207 da Constituição da República e na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e tendo em vista a necessidade de estabelecer normas claras e objetivas para o regime disciplinar aplicável aos seus corpos discente, docente e técnico-administrativo, resolve:

Art. 1º Aprovar o Código Disciplinar Interno do Centro Universitário CESUCA, que define as infrações disciplinares, as penalidades e os procedimentos de apuração aplicáveis aos corpos discente, docente e técnico-administrativo, em todos os níveis e formatos de oferta.

TÍTULO I

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Art. 2º Os membros do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, em conformidade com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis, a legislação correlata e os regulamentos internos da Instituição, estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:

- I - advertência;
- II - suspensão;
- III - dispensa por justa causa.

§ 1º As penalidades previstas no caput serão aplicadas em relação às infrações específicas previstas na legislação trabalhista.

§ 2º Os procedimentos disciplinares previstos no Título II deste Código não serão aplicados em relação aos membros do corpo docente e técnico-administrativo.

§ 3º Recebida notícia de infração praticada por membro do corpo docente ou do corpo técnico-administrativo que tenha natureza estritamente trabalhista, o caso será encaminhado à área de Recursos Humanos, que aplicará procedimento específico de apuração, nos termos da legislação trabalhista.

§ 4º As condutas que configurem desvio ético, violação ao Código de Ética e Conduta, ao Programa de Integridade ou às demais políticas institucionais de compliance deverão ser reportadas ao Canal Seguro, para apuração pela área de Compliance, na forma de seus procedimentos próprios.

§ 5º As áreas de Recursos Humanos, Compliance e Ouvidoria do Estudante atuarão de forma articulada, observadas suas respectivas competências, podendo, conforme a natureza dos fatos, conduzir apurações concomitantes ou sucessivas, sem prejuízo da adoção das medidas disciplinares cabíveis.

TÍTULO II

DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE

CAPÍTULO I

DO COMITÊ DE ÉTICA E DISCIPLINA

Art. 3º O Comitê de Ética e Disciplina Acadêmica – CEDA é órgão permanente responsável pela instrução dos processos administrativos disciplinares (PAD) envolvendo o corpo discente e pela emissão de parecer conclusivo, observado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo único. A composição e funcionamento do CEDA serão definidos em ato próprio da Reitoria.

CAPÍTULO II

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 4º Os alunos estão sujeitos às seguintes penalidades disciplinares:

- I - advertência: aplicada diretamente ao aluno de forma privada de forma verbal ou formalizada por escrito, com registro na pasta do aluno, contendo a assinatura da autoridade que a aplicou e a ciência do aluno ou de duas testemunhas;
- II - suspensão de até 5 (cinco) dias: afastamento temporário do aluno, com interrupção do exercício das atividades acadêmicas regulares;
- III – suspensão de 6 (seis) a 30 (trinta) dias: afastamento temporário do aluno, com a interrupção do exercício das atividades acadêmicas regulares;
- IV - desligamento: extinção do vínculo acadêmico com a Instituição.

Art. 5º As infrações disciplinares são classificadas em:

- I - leves, passíveis de advertência verbal ou escrita;
- II - médias, passíveis de advertência ou suspensão de até 5 (cinco) dias;
- III - graves, passíveis de suspensão de 6 (seis) a 15 (quinze) dias;

IV - gravíssimas, passíveis de suspensão de 16 (dezesseis) a 30 (trinta) dias ou de desligamento.

Art. 6º São infrações disciplinares leves:

I - dirigir expressões desrespeitosas ou fazer referências desabonadoras a membros da comunidade acadêmica, da Mantenedora ou a pessoas externas, em contexto relacionado à Instituição;

II - descumprir ordens e instruções legítimas de coordenadores, professores e demais autoridades da Instituição, no exercício de suas funções;

III - deixar de atender a intimações ou convocações em procedimentos disciplinares;

IV - gravar aulas, avaliações ou atividades acadêmicas sem autorização prévia do responsável;

V - descumprir normas internas de uso de instalações, laboratórios, bibliotecas ou equipamentos da Instituição;

VI - utilizar aparelho eletrônico em desacordo com orientação docente;

VII - interromper injustificadamente atividade acadêmica;

VIII - portar-se de modo incompatível com o ambiente acadêmico, sem maior gravidade;

IX - descumprir regras operacionais de setores internos.

Art. 7º São infrações disciplinares médias:

I - reincidir no cometimento de infrações leves;

II - difamar, caluniar ou injuriar membros da comunidade acadêmica ou pessoas e instituições externas, por qualquer meio, em contexto relacionado à Instituição;

III - perturbar a ordem ou o regular funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas;

- IV - não utilizar Equipamento de Proteção Individual ou descumprir normas de biossegurança durante a realização de atividade acadêmica;
- V - vender produtos ou serviços nas dependências da Instituição sem autorização da Reitoria;
- VI - utilizar indevidamente marca, logotipo ou nome da Instituição ou da Mantenedora;
- VII - descumprir as normativas institucionais e de segurança, quando a conduta não configurar infração de maior gravidade;
- VIII - divulgar, sem autorização, gravação de aulas, avaliações, sessões clínicas ou atividades acadêmicas;
- IX - promover tumulto ou perturbação reiterada das atividades acadêmicas;
- X - divulgar imagens ou gravações internas sem autorização;
- XI - ofender terceiros por meios digitais;
- XII - ingressar em áreas restritas sem autorização;
- XIII - realizar propaganda ou atividade comercial sem autorização.
- XIV – tentar obter vantagem em processo avaliativo institucional com uso de materiais ou dispositivos eletrônicos sem o consentimento ou autorização formal do docente responsável pelo componente curricular ou coordenador do curso.

Art. 8º São infrações disciplinares graves:

- I - reincidir no cometimento de infrações médias;
- II - ofender, agredir fisicamente ou ameaçar qualquer pessoa em contexto relacionado à Instituição;
- III - praticar assédio moral contra membro da comunidade acadêmica, entendido como conduta reiterada que cause constrangimento, humilhação ou intimidação;
- IV - causar dano ao patrimônio da Instituição, da Mantenedora ou de membro da comunidade acadêmica;

V - utilizar ou apresentar-se sob efeito de bebida alcoólica, substâncias ilícitas ou entorpecentes em atividades ou locais vinculados à Instituição;

VI - descumprir normas éticas e técnicas referentes ao atendimento de pacientes ou ao manuseio de material biológico, nos cursos em que há atividades práticas ou estágios dessa natureza;

VII - violar sigilo de dado pessoal a que tenha acesso em razão de atividade acadêmica, quando não enquadrada como infração gravíssima;

VIII - utilizar recursos de informática em desconformidade com as normas internas, inclusive mediante uso de credenciais alheias, instalação de programas não autorizados, exfiltração de dados, tentativa de acesso a sistemas ou redes restritas e operação automatizada não autorizada em sistemas acadêmicos;

IX - dar causa à instauração de procedimento disciplinar contra membro da comunidade acadêmica, imputando-lhe fato que sabe ser falso;

X - descumprir, desrespeitar, ofender ou intimidar o coordenador de curso ou membro da sua equipe em atos de advertência ou procedimentos disciplinares;

XI - descumprir, desrespeitar, ofender ou intimidar o professor em atos de administração do aluno;

XII - apresentar, produzir, induzir ou divulgar informações, fatos, acusações, provas ou depoimentos falsos, com a finalidade de enganar, prejudicar ou provocar instauração indevida de procedimento disciplinar contra membros da comunidade acadêmica;

XIII - praticar fraude acadêmica, entendida como qualquer meio destinado à obtenção indevida de vantagem acadêmica, inclusive cola, plágio, compra de trabalhos, falsidade documental, terceirização de autoria ou uso irregular de inteligência artificial.

Art. 9º São infrações disciplinares gravíssimas:

- I - reincidir no cometimento de infrações graves ou repetição de mais de três atos infracionais de qualquer natureza durante a vida acadêmica do estudante;
- II - praticar lesão corporal de natureza grave;
- III - causar dano doloso ao patrimônio da Instituição, da Mantenedora ou de terceiro, de valor significativo ou de reparação inviável;
- IV - praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, religião, procedência nacional, condição de pessoa idosa ou de pessoa com deficiência;
- V - praticar assédio sexual ou importunação sexual contra membro da comunidade acadêmica ou contra pessoa presente nas dependências da Instituição;
- VI - compartilhar, sem consentimento, conteúdo vexatório de membro da comunidade acadêmica, por qualquer meio;
- VII - plagiar, total ou parcialmente, obra de qualquer natureza, da autoria de outrem, na execução de atividades acadêmicas;
- VIII - aplicar trotes que importem em agressão física ou psicológica, atitudes discriminatórias, humilhações ou constrangimentos;
- IX - vender, distribuir ou intermediar substâncias ilícitas ou entorpecentes;
- X - furtar, falsificar ou adulterar documento acadêmico ou institucional;
- XI - utilizar recursos de informática para a prática de crimes;
- XII - violar dolosamente sigilo de dado pessoal sensível, prontuário, informação de pesquisa envolvendo seres humanos ou animais, ou dado protegido por sigilo profissional, a que tenha acesso em razão de atividade acadêmica;
- XIII - portar, guardar ou ingressar com arma de fogo, arma branca ou artefato explosivo nas dependências da Instituição ou em locais de realização de atividades acadêmicas, ressalvados os agentes de segurança pública nas hipóteses legais;
- XIV - praticar conduta tipificada como crime na legislação penal, quando não enquadrada nos incisos anteriores;

XV - instigar, promover, organizar, incentivar ou participar de atos de violência física, moral, psicológica ou patrimonial contra a instituição, docentes, funcionários, discentes, prestadores de serviço ou patrimônio;

XVI - instigar, promover, organizar, incentivar, financiar ou participar de ações individuais ou coletivas que envolvam coação, intimidação, ameaça, assédio, constrangimento, divulgação ofensiva, desinformação deliberada ou tumulto contra docentes, coordenadores e outros membros do corpo diretivo da instituição;

XVII - descumprimento de ato de suspensão proferido pelo Reitor após a conclusão de processo administrativo;

XVIII - intimidar, ameaçar, coagir, difamar ou divulgar nome de qualquer vítima, testemunha ou membro da comunidade acadêmica envolvido em processo disciplinar;

XIX - praticar ato sexual ou libidinoso nas dependências da instituição;

XX - praticar racismo, injúria racial ou discriminação qualificada;

XXI - compartilhar conteúdo íntimo ou de caráter sexual, sem consentimento;

XXII - praticar fraude acadêmica reiterada ou organizada;

XXIII - furtar ou subtrair bens da Instituição ou de terceiros;

XXIV - comprometer deliberadamente sistemas tecnológicos institucionais;

XXV - praticar conduta criminosa em estágio ou atividade vinculada;

XXVI – adotar postura litigante contumaz, mediante a formulação reiterada de acusações, denúncias ou medidas administrativas/judiciais manifestamente infundadas, com a finalidade de causar tumulto, intimidação, perseguição pessoal ou desestabilização institucional.

Art. 10. Constitui infração disciplinar utilizar redes sociais, aplicativos de mensagens ou meios digitais para ofender membros da comunidade acadêmica, divulgar conteúdo falso lesivo à Instituição ou expor imagem de terceiros sem autorização.

Art. 11. Nas atividades práticas, clínicas ou de estágio, constitui infração disciplinar violar sigilo profissional, faltar injustificadamente, agir com negligência, falsificar registros ou descumprir normas éticas profissionais.

Art. 12. Também constitui infração disciplinar qualquer conduta incompatível com os deveres acadêmicos, éticos, legais ou com a boa convivência institucional, ainda que não expressamente prevista neste Código, observados os princípios da proporcionalidade e da ampla defesa.

CAPÍTULO III

DA ADMOESTAÇÃO AO ALUNO

Art. 13. As penalidades e os procedimentos previstos neste Código não comprometem nem excluem a autoridade do professor e do coordenador de curso para admoestação ao aluno que esteja praticando atos inadequados ao ambiente acadêmico.

§ 1º Admoestação é a reprimenda feita ao aluno, de modo verbal ou por escrito, em razão de comportamento inadequado. A admoestação não tem caráter de sanção disciplinar, não implicando, portanto, os efeitos previstos neste Código, oriundos da aplicação de penalidade.

§ 2º O professor tem a faculdade de excluir de sala de aula o aluno que assumir atitude inadequada, restringindo-se a exclusão ao dia em que ocorrer a indisciplina e às atividades imediatamente subsequentes, não configurando tal exclusão sanção disciplinar.

§ 3º A exclusão de sala deverá ser comunicada à Coordenadoria do curso, indicando os fatos que a motivaram, e poderá ensejar a abertura de procedimento disciplinar, se for o caso.

§ 4º A retirada da prova ou a exclusão do aluno do ato de avaliação em situações de flagrante utilização de meios ilícitos para resolução da avaliação são atos de autoridade do professor, o que não exclui a apuração de eventual infração disciplinar.

CAPÍTULO III

DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES

Art. 14. A aplicação das penalidades observará os princípios da proporcionalidade e da gradação e levará em consideração:

- I - a gravidade da infração e a extensão do dano ou de seus efeitos;
- II - o dolo ou a culpa e o grau de participação do infrator;
- III - a motivação e as circunstâncias da infração;
- IV - os antecedentes disciplinares do aluno e repetição de atos;
- V - as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas neste Código.

Art. 15. São circunstâncias atenuantes:

- I - a provocação ou contribuição da pessoa ofendida para a ocorrência do fato;
- II - a confissão espontânea;
- III - a colaboração do infrator com a apuração dos fatos;
- IV - a demonstração de arrependimento ou de disposição de mudança de conduta;
- V - a pronta reparação do dano causado;
- VI - outras circunstâncias relevantes, devidamente fundamentadas na decisão.

Art. 16. São circunstâncias agravantes:

I - a premeditação;

II - o concurso de agentes;

III - o motivo fútil ou torpe;

IV - a reincidência;

V - o abuso de posição hierárquica, acadêmica ou de confiança;

VI - o cometimento de infração contra criança, adolescente, pessoa idosa, gestante, enferma ou com deficiência;

VII - o cometimento de infração sob efeito de embriaguez ou de substância entorpecente;

VIII - a repetição de atos infracionais de qualquer natureza durante a vida acadêmica.

Art. 17. A penalidade de suspensão implica o afastamento do aluno das atividades acadêmicas pelo prazo estabelecido na decisão.

§ 1º Durante o período de suspensão, o aluno fica impedido de assistir a aulas, realizar atividades de avaliação e frequentar as dependências da Instituição, salvo disposição expressa da autoridade decisora que autorize o acesso para finalidades específicas.

§ 2º As faltas decorrentes do período de suspensão serão consideradas justificadas e não serão computadas para fins de reprovação por frequência.

Art. 18. Ao encerramento do Processo Administrativo Disciplinar em que for aplicada sanção de suspensão, o Reitor poderá propor ao aluno a substituição da sanção por penalidade alternativa, consistente na realização de atividades de cunho educativo ou de trabalhos em benefício da comunidade acadêmica.

§ 1º A substituição não se aplica às hipóteses de:

I - infração disciplinar gravíssima;

II - infração praticada com violência ou grave ameaça à pessoa;

III - infração da qual tenha resultado vítima identificada que não tenha manifestado anuência expressa com a substituição.

§ 2º A substituição depende da expressa concordância do aluno, formalizada em Termo de Compromisso que indicará as atividades, os prazos, os critérios de avaliação do cumprimento e as consequências do descumprimento, sendo certo que a não aceitação da substituição pelo aluno não implica presunção de confissão nem agravamento da sanção originalmente aplicada.

§ 3º A Coordenadoria do curso ao qual o aluno está matriculado acompanhará e atestará o cumprimento da penalidade alternativa.

§ 4º Cumprida integralmente a penalidade alternativa, a Coordenadoria comunicará o Reitor, que declarará extinta a punibilidade.

§ 5º Em caso de descumprimento injustificado, a Coordenadoria comunicará o Reitor, que notificará o aluno para manifestar-se no prazo de cinco dias úteis; mantido o descumprimento, será aplicada a sanção originalmente determinada.

CAPÍTULO IV

DOS EFEITOS DA PENALIDADE

Art. 19. São efeitos da aplicação da penalidade:

- I - anotação na pasta do aluno e em livro próprio de registro de sanções disciplinares;
- II - no caso de infrações graves ou gravíssimas, perda de bolsa acadêmica ou benefício educacional, observado o disposto no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e na legislação aplicável ao programa de bolsa;
- III - no caso de infrações graves, gravíssimas ou repetição de atos de qualquer natureza infracional, destituição de cargos, funções e vínculos acadêmicos voluntários ou remunerados que o aluno ocupe na Instituição, incluindo, exemplificativamente, representação de classe, monitoria acadêmica, iniciação científica, iniciação tecnológica, participação em grupos de pesquisa, ligas acadêmicas, empresas juniores, atléticas, participação em diretórios, participação em colegiados ou conselhos da Instituição.
- IV - no caso de infrações grave ou gravíssima, o aluno ficará impedido de participar de programas institucionais de intercâmbio, mobilidade acadêmica ou atividades congêneres, pelo prazo de até dois anos, contando da data da homologação da penalidade.

Parágrafo único. Os efeitos da aplicação da penalidade ficam automaticamente cancelados após dois anos do trânsito em julgado da decisão, observado o seguinte:

- I - o prazo é interrompido pela aplicação, ao mesmo aluno, de nova sanção disciplinar por infração de igual ou maior gravidade, mediante decisão transitada em julgado;
- II - interrompido o prazo, fluirá novo prazo de dois anos, contado do trânsito em julgado da decisão posterior.

Art. 20. Após o trânsito em julgado da decisão, a Secretaria de Controle e Registro Acadêmico arquivará na pasta digital do aluno o registro e a aplicação da sanção disciplinar.

§ 1º Nos casos de penalidade de advertência e suspensão de até 5 (cinco) dias, compete à Coordenadoria do curso fazer cumprir a decisão.

§ 2º Nos casos de suspensão superior a 5 (cinco) dias e de desligamento, o cumprimento da decisão caberá à Reitoria que comunicará os setores necessários. O desligamento dependerá de despacho da Reitoria, a ser encaminhado para registro e emissão da documentação.

§ 3º A aplicação da sanção disciplinar não será registrada no histórico escolar do aluno, mas constará em seu registro institucional (pasta digital).

CAPÍTULO V

DA PRESCRIÇÃO

Art. 21. A extinção da punibilidade ocorre pela prescrição e pelo cumprimento do Termo de Compromisso da Transação Administrativa.

Art. 22. A punibilidade das infrações disciplinares prescreve:

I - em quatro anos, para as infrações gravíssimas;

II - em três anos, para as infrações graves;

III - em dois anos, para as infrações médias;

IV - em um ano, para as infrações leves.

Parágrafo único. A publicação da Portaria instauradora da Transação Administrativa ou do Processo Administrativo Disciplinar interrompe a prescrição.

CAPÍTULO VI
DA NOTÍCIA DA INFRAÇÃO

Art. 23. Compete à Coordenação de Curso:

- I - receber notícias de infrações disciplinares;
- II - realizar análise preliminar dos fatos;
- III - aplicar advertência verbal e advertência escrita nos casos leves;
- IV - adotar medidas imediatas de preservação da ordem acadêmica;
- V - encaminhar ao CEDA os casos graves, reincidentes ou que demandem apuração formal.

Art. 24. Os procedimentos disciplinares poderão ser iniciados:

- I - de ofício pela Coordenação, pelo CEDA ou pela Reitoria;
- II - mediante denúncia escrita;
- III - por comunicação de docente, colaborador ou membro da comunidade acadêmica;
- IV - por encaminhamento da Ouvidoria.

Art. 25. Recebida a notícia da infração, a Coordenação de Curso poderá:

- I - arquivar, quando manifestamente improcedente;
- II - aplicar advertência ou medida pedagógica, nos casos leves;
- III - encaminhar o caso ao CEDA;
- IV - solicitar medida cautelar à Reitoria, quando necessária.

Art. 26. Em qualquer dos procedimentos previstos neste Código, em razão da gravidade do caso ou quando houver ameaça à vida, à integridade física ou à integridade moral de qualquer pessoa, o Reitor poderá determinar, em caráter preventivo e a qualquer tempo, o afastamento temporário do envolvido.

§ 1º O afastamento temporário terá prazo inicial de até trinta dias, prorrogável, uma única vez, por igual período, mediante decisão fundamentada do Reitor que demonstre a persistência das razões cautelares.

§ 2º O afastamento poderá ser revogado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do aluno, quando cessarem os motivos que o determinaram.

§ 3º Determinado o afastamento temporário, a Instituição tomará as medidas administrativas e judiciais adequadas ao caso.

CAPÍTULO VII

DA TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 27. A Transação Administrativa consiste na busca de solução alternativa à realização de Processo Administrativo Disciplinar, que pode contemplar atividades educativas, conciliação entre as partes envolvidas, comprometimento em cessar a conduta caracterizada como infração disciplinar ou abster-se de realizá-la novamente e reparação do dano, entre outras.

Art. 28. A Transação Administrativa pode ser aplicada, a critério do Reitor, em face de infração disciplinar leve, média ou grave, e para ter direito a ela o aluno:

I - não pode ser reincidente;

II - não pode ter realizado Transação Administrativa anteriormente.

Art. 29. O procedimento de Transação Administrativa pode ser realizado após o recebimento da notícia da infração e antes da instauração do Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 30. O Reitor instaurará o procedimento de Transação Administrativa por meio de portaria, com indicação de dois membros, oriundos do corpo técnico-administrativo ou do corpo docente da Instituição, que serão os conciliadores responsáveis pela aplicação do procedimento e definição das medidas que serão propostas para cada caso.

Art. 31. Os conciliadores intimarão o aluno e demais interessados sobre a abertura do procedimento, informando, com pelo menos três dias úteis de antecedência, a data da reunião para apresentação da proposta da Transação Administrativa.

Parágrafo único. Durante a reunião, os conciliadores farão a mediação e a conciliação entre as partes envolvidas, promoverão o diálogo e indicarão soluções alternativas para a composição do caso, apresentando, ao fim, a proposta da Transação Administrativa, que poderá conter uma ou quantas medidas forem necessárias e adequadas ao caso.

Art. 32. A Transação Administrativa será concluída com a manifestação da vontade dos interessados a respeito da proposta.

§ 1º Estando de acordo com a Transação Administrativa, os interessados assinarão Termo de Compromisso, no qual constarão as medidas aplicadas, sua duração e a consequência no caso de seu descumprimento.

§ 2º O Termo de Compromisso assinado pelos interessados será submetido à homologação do Reitor e, em seguida, anotado na pasta do aluno e em livro próprio de registro de transações administrativas.

§ 3º Sendo infrutífero o procedimento de Transação Administrativa, o aluno assinará simples declaração, informando a não aceitação da proposta e declarando-se ciente do prosseguimento do procedimento de apuração da infração disciplinar, sendo a recusa neutra para fins probatórios e não implicando presunção de confissão ou agravamento da sanção a ser aplicada.

Art. 33. A Coordenadoria do curso ao qual o aluno está matriculado acompanhará e atestará o cumprimento das medidas acordadas no Termo de Compromisso da Transação Administrativa.

Art. 34. Cumpridas integralmente as medidas acordadas, a Coordenadoria comunicará o Reitor, que declarará extinta a punibilidade.

Art. 35. Sendo frutífero o procedimento da Transação Administrativa, as condições acordadas não terão caráter de sanção disciplinar, não implicando, portanto, os efeitos previstos neste Código, oriundos da aplicação de penalidade.

CAPÍTULO VIII

DAS DILIGÊNCIAS PRELIMINARES

Art. 36. O CEDA poderá realizar diligências preliminares para esclarecimento inicial dos fatos antes da instauração formal do processo disciplinar.

CAPÍTULO IX

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Seção I

Das disposições gerais

Art. 37. O Processo Administrativo Disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de aluno em razão da prática de infração disciplinar vinculada à sua condição acadêmica ou que com ela tenha relação direta ou indireta.

§ 1º No Processo Administrativo Disciplinar serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, do contraditório, da ampla defesa, assegurado o sigilo dos autos, que serão físicos, com acesso restrito ao aluno imputado, seu advogado, à vítima e seu advogado, aos membros do CEDA, ao Reitor e às demais autoridades competentes para decisão e cumprimento.

§ 2º Em caso de constituição de advogado pelo aluno, esse deverá reportar-se diretamente a CEDA, inclusive para fins de esclarecimentos e dúvidas sobre o procedimento.

Art. 38. São direitos do aluno no Processo Administrativo Disciplinar:

- I - constituir advogado para representá-lo;
- II - ter vista dos autos e fazer cópias do processo, quando disponível;
- III - apresentar documentos, indicar pessoas a serem ouvidas e requerer a produção de outros meios de prova;
- IV - ter conhecimento das decisões proferidas;
- V - interpor recurso da decisão de primeira instância;
- VI - permanecer em silêncio e não responder às perguntas que lhe forem formuladas.

Art. 39. São deveres do aluno no Processo Administrativo Disciplinar:

- I - comparecer às convocações,
- II - apresentar defesa no prazo estabelecido,
- III - manter conduta respeitosa,
- IV – colaborar com a apuração dos fatos,
- V - acompanhar as comunicações institucionais, bem como cumprir eventuais medidas cautelares ou determinações decorrentes do processo,
- VI – preservar a identidade de membros da comunidade acadêmica envolvidos em processos administrativos disciplinares,
- VII – agir com honestidade, transparência, presteza e boa-fé.
- VIII - abster-se de praticar qualquer forma de intimidação, ameaça, constrangimento, exposição indevida, perseguição ou retaliação contra denunciante, testemunhas, membros da comunidade acadêmica ou integrantes das comissões responsáveis pela apuração dos fatos.

Seção II

Da instauração

Art. 40. O Processo Administrativo Disciplinar será instaurado pelo CEDA quando houver indícios mínimos de autoria e materialidade.

Art. 41. A Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar conterá:

- I - a infração que está sendo imputada ao aluno, circunstanciando-se de forma concisa os fatos;
- II - a qualificação do aluno a quem se imputa infração disciplinar;
- III - a indicação dos integrantes do CEDA responsáveis pela instrução.

Art. 42. O CEDA atuará como órgão processante permanente nos processos disciplinares do corpo discente.

Art. 43. São atribuições do presidente do CEDA:

- I - determinar as citações e intimações;
- II - presidir as audiências e demais atos processuais;
- III - requisitar informações a órgãos internos e externos à Instituição;
- IV - promover a autuação de todos os atos do Processo Administrativo Disciplinar.

Art. 44. O prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não excederá 30 (trinta) dias úteis, contados da data de citação do aluno, salvo se forem necessárias diligências adicionais, caso em que poderá haver prorrogação, pelo menos prazo, mediante decisão fundamentada.

Seção III

Do procedimento

Art. 45. Instaurado o Processo Administrativo Disciplinar, o presidente do CEDA deverá, no prazo máximo de cinco dias úteis, convocar os demais integrantes para tomarem conhecimento das informações constantes dos autos e deliberarem acerca da citação do aluno ao qual se imputa a prática de infração disciplinar.

Art. 46. O aluno será citado para tomar conhecimento dos fatos que lhe são imputados, sendo-lhe facultado apresentar defesa prévia, por escrito, no prazo de quinze dias corridos.

§ 1º No prazo para apresentação da defesa prévia, o aluno poderá juntar aos autos documentos, arrolar até três testemunhas que pretenda que sejam ouvidas pelo CEDA, bem como requerer a produção de outras provas.

§ 2º A apreciação dos requerimentos de provas é da competência do CEDA, que poderá indeferir a produção de provas que entender impertinentes ou irrelevantes.

Art. 47. Apresentada ou não a defesa prévia escrita, o CEDA reunir-se-á para definir as provas que serão produzidas, designando data para a realização de audiência de instrução e determinando a intimação do imputado e das testemunhas.

Parágrafo único. O CEDA poderá determinar a produção de quaisquer outras provas que entender necessárias à instrução do processo.

Art. 48. Na audiência de instrução, serão ouvidas, necessariamente na ordem a seguir descrita:

- I - a vítima;
- II - as testemunhas indicadas pelo CEDA;
- III - as testemunhas indicadas pelo aluno imputado;
- IV - o próprio aluno imputado.

§ 1º A vítima e as testemunhas serão ouvidas individualmente, de forma que umas não acompanhem o depoimento das outras, sendo o aluno imputado sempre ouvido por último.

§ 2º O presidente iniciará a inquirição das testemunhas e dos demais envolvidos, que poderá ser complementada pelos demais integrantes do CEDA.

Art. 49. É assegurado ao aluno o direito de assistir a todos os depoimentos e, concluída a inquirição pelos membros do CEDA, solicitar esclarecimentos, que serão formulados pelo presidente.

§ 1º Verificado que a presença do imputado pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou à vítima, de modo que prejudique seu depoimento, o ato será realizado apenas com a presença do advogado ou representante do imputado.

§ 2º No caso de haver mais de um aluno imputado, não será permitido que um acompanhe o interrogatório do outro.

§ 3º Em caso de não indicação de representante do aluno no tempo determinado pelo CEDA, os depoimentos serão prestados sem a presença de advogado ou representante legal.

Art. 50. Concluída a produção das provas, poderão ser realizadas, por determinação do CEDA ou a requerimento do aluno, novas diligências probatórias.

Art. 51. Encerrada a instrução, o aluno será intimado para apresentar alegações finais no prazo de dez dias úteis.

Art. 52. Apresentadas ou não as alegações finais no prazo assinalado, o CEDA reunir-se-á para deliberar sobre o encerramento da instrução.

Art. 53. Encerrada a instrução, o CEDA emitirá parecer conclusivo sugerindo:

- I - arquivamento;
- II - aplicação de penalidade;
- III - conversão em medida educativa;
- IV - diligências complementares.

§ 1º O parecer será encaminhado ao Reitor para decisão final.

§ 2º O Reitor poderá:

- I - homologar integralmente;
- II - homologar parcialmente;
- III - divergir fundamentadamente;
- IV - determinar retorno dos autos ao CEDA.

§ 3º As penalidades de suspensão e desligamento somente produzirão efeitos após homologação expressa do Reitor.

Art. 54. Após a decisão do Reitor, o aluno terá ciência formal e adotará as providências cabíveis.

CAPÍTULO X

DOS RECURSOS

Art. 55. Da decisão do Reitor caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ao CONSEPE, que decidirá pelo voto da maioria simples dos membros presentes à reunião em que for julgado o recurso.

§ 1º Interposto o recurso, o Reitor decidirá sobre a suspensão da aplicação da sanção até o julgamento e o encaminhará ao CONSEPE.

§ 2º Julgado o recurso, os autos serão encaminhados à Reitoria, que dará conhecimento da decisão ao aluno.

§ 3º Das decisões proferidas em segunda instância, não cabe recurso administrativo.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE

Art. 56. Os processos disciplinares tramitarão sob sigilo administrativo, resguardada a intimidade das partes.

Art. 57. A responsabilização disciplinar independe de eventual apuração civil, penal ou administrativa externa.

Art. 58. A contagem dos prazos será feita excluindo-se o primeiro dia e incluindo-se o dia do vencimento.

Parágrafo único. Os prazos começam a correr a partir da data do recebimento da intimação ou citação.

Art. 59. Os atos de comunicação, intimação e citação serão realizados por qualquer meio idôneo, certificada nos autos a sua realização.

§ 1º No caso de realização de intimação por correio, utilizar-se-á o endereço do aluno cadastrado no sistema acadêmico da Instituição.

§ 2º Caso o aluno constitua advogado, as intimações serão realizadas apenas para o advogado.

§ 3º Salvo disposição em contrário, as intimações serão feitas com antecedência mínima de três dias úteis da data da realização do ato.

§ 4º A citação será sempre feita na pessoa do aluno e poderá ser feita por correio, mediante Aviso de Recebimento, considerando o endereço do aluno cadastrado no sistema acadêmico da Instituição, competindo ao aluno manter atualizados seus dados cadastrais.

§ 5º Após a notificação de abertura do processo administrativo, é de responsabilidade do aluno, representante legal ou advogado acompanhar o andamento do processo.

§ 6º É de responsabilidade do aluno, representante legal ou advogado indicar meio confiável para recepção de comunicações processuais.

Art. 60. São impedidos de atuar como membros do CEDA, conciliadores ou participantes de procedimentos disciplinares: o cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, das pessoas envolvidas.

§ 1º Arguido o impedimento, o incidente será apreciado pela autoridade competente.

§ 2º O impedimento pode ser alegado por qualquer membro, bem como pelas partes envolvidas.

Art. 61. O depoimento das pessoas ouvidas no procedimento disciplinar será registrado por meio audiovisual ou, na impossibilidade, reduzido a termo.

TÍTULO III

DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

Art. 62. O tratamento de dados pessoais realizado no âmbito da apuração de infrações disciplinares, inclusive nos procedimentos de Transação Administrativa, Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, observará a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), bem como os princípios da finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção, confidencialidade e responsabilização.

§ 1º O tratamento dos dados pessoais nos procedimentos disciplinares fundamenta-se no cumprimento de obrigação legal e regulatória da Instituição e no exercício regular de direitos em processo administrativo, nos termos do art. 7º, II e VI, e do art. 11, II, "a" da LGPD.

§ 2º O tratamento de dados pessoais terá finalidade específica, legítima e explícita, restrita à:

- I - apuração de infração disciplinar;
- II - garantia do contraditório e da ampla defesa;
- III - adoção de medidas de natureza disciplinar ou educativa; e
- IV - cumprimento de obrigações legais e regulatórias da Instituição.

§ 3º Somente serão tratados os dados pessoais estritamente necessários à adequada instrução do procedimento, vedada a coleta, utilização ou manutenção de informações excessivas, irrelevantes ou dissociadas dos fatos sob apuração.

§ 4º O tratamento de dados pessoais sensíveis, quando indispensável à apuração dos fatos, será realizado com medidas adicionais de segurança, observando-se, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização, especialmente nos casos que envolvam dados relativos à saúde, orientação sexual, identidade de gênero, convicções religiosas ou dados biométricos.

§ 5º O acesso aos dados pessoais constantes dos autos será restrito:

- I - às autoridades competentes para decisão;
- II - aos membros das Comissões Sindicante ou Processante;
- III - ao aluno imputado e ao seu advogado regularmente constituído;
- IV - à vítima e ao seu advogado, quando houver; e

V - aos técnicos administrativos responsáveis pela gestão e custódia dos autos.

§ 6º A Instituição adotará medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, vazamentos, perda, alteração ou divulgação indevida, assegurando o sigilo e a confidencialidade dos procedimentos disciplinares.

§ 7º Os dados pessoais tratados nos procedimentos disciplinares serão mantidos apenas pelo tempo necessário ao cumprimento das finalidades previstas neste Código e dos prazos legais ou regulatórios aplicáveis, observado o disposto acerca do cancelamento dos efeitos da penalidade e da prescrição.

§ 8º É assegurado ao aluno, na condição de titular dos dados pessoais, o exercício dos direitos previstos na legislação vigente, na medida em que compatíveis com a natureza e a finalidade do procedimento disciplinar, especialmente quanto ao acesso, à correção e à informação sobre o tratamento dos dados.

§ 9º Ocorrido incidente de segurança envolvendo dados pessoais tratados em procedimento disciplinar, a área responsável comunicará imediatamente o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) da Instituição, para adoção das medidas previstas na LGPD.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 63. Este Código Disciplinar aplica-se às condutas praticadas nas dependências da instituição da Instituição, em atividades acadêmicas presenciais ou remotas, bem como àquelas que, ainda ocorridas fora do ambiente institucional, produzam reflexos na

convivência universitária, na integridade da comunidade acadêmica ou nos interesses da Instituição.

§ 1º As disposições deste Código Disciplinar aplicam-se também a atos ou condutas praticados por meios digitais ou virtuais por membros da comunidade acadêmica, desde que relacionados ao ambiente acadêmico, à convivência universitária ou aos interesses institucionais;

§ 2º As disposições deste Código Disciplinar não se aplicam a atos ou condutas realizados em ambiente privado como festas, confraternizações, viagens, encontros ou reuniões de qualquer natureza. Salvo em casos de desdobramentos práticos e interferência direta nas questões disciplinares descritas neste código.

Art. 64. Aplicam-se subsidiariamente às normas previstas neste Código, no que couber e por analogia, observada a natureza privada da Instituição, a Lei nº 9.784/99.

Art. 65. As disposições deste Código referentes aos procedimentos disciplinares aplicam-se desde logo, inclusive aos feitos em andamento.

Art. 66. As penalidades aplicadas com fundamento no Código Disciplinar anterior vigente permanecerão válidas para fins de reincidência, agravamento da sanção disciplinar e análise dos antecedentes do discente.

Art. 67. Os casos omissos serão decididos pelo Reitor *ad referendum* do CONSU.

Art. 68. Este Código Disciplinar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições normativas anteriores que tratem da mesma matéria, em especial os artigos 118

a 125 do Regimento Interno do Centro Universitário CESUCA, aprovado através da Resolução da Reitoria nº 26, de 1º de julho de 2024.

Cachoeirinha, 18 de maio de 2026.



Ricardo Muniz Muccillo da Silva

Reitor e Presidente do Conselho Universitário

ANEXO – GLOSSÁRIO

Acareação. Ato de colocar testemunhas, cujos depoimentos ou declarações são contraditórios, em presença umas das outras, para tomada de novos depoimentos.

Admoestação. Reprimenda feita ao aluno, de modo verbal ou por escrito, em razão de comportamento inadequado.

Agravante. Diz-se de circunstância ligada à prática da infração disciplinar, reveladora de sua maior gravidade, e que acarreta, em consequência, aumento da sanção disciplinar a ser imposta.

Alegações finais. Última oportunidade de manifestação que é facultada a aluno a quem se imputa a infração disciplinar, depois da produção de todas as provas e antes da elaboração do relatório pela Comissão Processante.

Aluno imputado. Aluno a quem se imputa a prática de infração disciplinar.

Ampla defesa. Refere-se ao direito do aluno a quem se imputa infração disciplinar de ter ciência clara e inequívoca da acusação que lhe é feita, de modo a possibilitar sua defesa, bem como o direito de ser ouvido, de oferecer e produzir provas, de acompanhar todos os atos do processo, de fazer-se acompanhar, facultativamente, de advogado, de obter uma decisão fundamentada e de poder impugná-la por meio de recurso a ser apreciado por instância superior.

Atenuante. Diz-se de circunstância ligada à prática de infração disciplinar que abrande sua gravidade, acarretando diminuição da sanção disciplinar a ser imposta.

Audiência de instrução. Ato formal do Processo Administrativo Disciplinar, no qual são colhidas as provas para instrução do caso.

Autoria. Refere-se à qualidade ou condição daquele que realiza o fato caracterizado, regimentalmente, como infração disciplinar.

Autos. Conjunto de documentos devidamente ordenados, numerados e encadernados, pelos quais são registrados todos os atos dos procedimentos disciplinares.

Citação. Ato formal pelo qual se dá ciência à pessoa de que, contra ela, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar.

Comissão Processante. Comissão instaurada pelo Reitor, mediante Portaria, para realizar determinado Processo Administrativo Disciplinar.

Concurso de agentes. Situação que se caracteriza pela prática de infração disciplinar por duas ou mais pessoas.

Contraditório. Refere-se ao princípio que assegura às partes do processo oportunidades iguais de apresentarem seus argumentos, de modo a poderem influir na formação do convencimento do órgão julgador. No processo administrativo, esse princípio refere-se, entre outros, à oportunidade que deve ser dada ao aluno de contra-argumentar as imputações.

Corpo discente. Todos os alunos que têm algum vínculo acadêmico com a Instituição, tais como matriculados, trancados e retidos, nos níveis de Graduação, Pós-Graduação e Extensão.

Corpo docente. Conjunto dos professores que têm vínculo com a Instituição e exercem funções de docência ou de gestão docente.

Corpo técnico-administrativo. Conjunto dos funcionários que têm vínculo trabalhista com a Instituição e exercem funções da administração educacional.

Culpa. Conduta negligente ou imprudente, sem propósito de lesar, mas da qual resulta dano ou ofensa a outrem.

Defesa prévia. Primeira oportunidade de manifestação que é facultada ao aluno a quem se imputa a prática de infração disciplinar, ocasião em que poderá manifestar-se sobre o fato que a ele está sendo imputado e requerer a produção de provas.

De ofício. Por dever inerente ao cargo; em função de autoridade própria.

Diligência. Providência realizada pela Comissão Sindicante ou Processante, para esclarecer alguma questão do caso.

Dolo. Vontade consciente de cometer infração disciplinar ou assumir conscientemente o risco de realizá-la. Age com dolo quem tem a intenção de praticar o ato tipificado como infração disciplinar.

Efeitos da penalidade. Consequências decorrentes da aplicação de sanção disciplinar.

Extinção da punibilidade. Perda da possibilidade de aplicar sanção disciplinar.

Impedimento. Situação em que uma pessoa é proibida de participar de uma Comissão Sindicante ou Processante ou de atuar como conciliador no procedimento de Transação Administrativa.

Imputado. Pessoa a quem se imputa a prática de infração disciplinar.

Intimação. Ato formal pelo qual se dá conhecimento de um ato do processo administrativo a qualquer pessoa. Por meio de intimação, por exemplo, a testemunha é convidada a comparecer para prestar depoimento perante Comissão de Sindicância ou Comissão Processante.

Instauração. Ato formal pelo qual a autoridade competente nomeia: a Comissão Sindicante para apurar eventuais infrações disciplinares e para levantar indícios da autoria de tais infrações; a Comissão Processante para realizar Processo Administrativo Disciplinar, especificando nesse mesmo ato os fatos a serem apurados e os indiciados autores da infração disciplinar; os conciliadores para aplicação do procedimento de Transação Administrativa.

Notícia da infração. Procedimento formal por meio do qual se noticia a ocorrência de uma suposta infração disciplinar.

Penalidades alternativas. Sanções disciplinares de cunho educativo ou referentes a atividades realizadas em benefício da comunidade universitária, que podem ser adotadas a critério do Reitor e mediante expressa aceitação do aluno, no caso de Processo Administrativo Disciplinar em que houve aplicação de sanção de suspensão.

Penalidade disciplinar. Medida punitiva imposta ao autor de infração disciplinar.

Prescrição. Refere-se à extinção da possibilidade de aplicar sanção disciplinar, em razão da verificação do transcurso de certo período de tempo.

Primariedade. Qualidade daquele que, pela primeira vez, comete infração disciplinar.

Procedimento. Conjunto de atos pré-ordenados e logicamente encadeados que se dirige ao fim de apuração de uma possível infração disciplinar.

Processo Administrativo Disciplinar. É um conjunto de atos ordenados, por meio dos quais se busca verificar a existência de infração disciplinar, aplicando, se for o caso, a seus autores, sanção prevista em regulamento próprio, sendo sempre assegurada à pessoa a quem se imputa a autoria da infração a ampla defesa e o contraditório.

Reincidência. Prática de nova infração disciplinar por pessoa a quem já havia sido imposta sanção.

Recurso. Ato formal pelo qual se reivindica da autoridade superior que profira novo julgamento, reformando ou anulando a decisão de primeira instância desfavorável ao recorrente.

Sanção disciplinar. Medida punitiva imposta ao autor de infração disciplinar.

Termo de Compromisso. Documento que formaliza a aceitação, pelo aluno e demais partes envolvidas, da Transação Administrativa ou da aplicação de penalidades alternativas.

Transação Administrativa. Procedimento por meio do qual se busca uma solução alternativa à realização de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar. Pode contemplar atividades educativas, conciliação entre as partes envolvidas, comprometimento em cessar a conduta caracterizada como infração disciplinar ou abster-se de realizá-la novamente e reparação do dano, entre outras. Sua efetivação depende da expressa aceitação de todas as partes envolvidas, mediante assinatura de Termo de Compromisso.

Trânsito em julgado. Expressão utilizada para se referir à decisão da qual não se pode mais recorrer, seja em razão do esgotamento do prazo ou porque já foram utilizados todos os recursos possíveis.

